

**PROYECTO DE LEY QUE DECLARA
DE INTERÉS NACIONAL EL
RECONOCIMIENTO COMO
PATRIMONIO CULTURAL LA
EXPRESIÓN INMATERIAL "QATUN
RIKSINAKUY"**

El congresista de la república **ALFREDO PARIONA SINCHE**, miembro de la BANCADA SOCIALISTA, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y, en concordancia con los artículos 22 inciso c) 67, 75 y 76 del reglamento del Congreso de la República presenta el siguiente proyecto de ley.

FÓRMULA LEGAL

El Congreso de la República,
Ha dado la ley siguiente:

**LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL EL RECONOCIMIENTO
COMO PATRIMONIO CULTURAL LA EXPRESIÓN INMATERIAL "QATUN
RIKSINAKUY"**

Artículo 1. Objeto de la ley

La presente ley tiene por objeto se declare como interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural, la expresión cultural inmaterial "Qatun Riksinakuy", a fin de promocionar y difundirlo como la manifestación cultural ancestral más importante de la Comunidad Campesina Chopcca del departamento de Huancavelica, puesto que, simboliza el reconocimiento, encuentro y, fortalecimiento de identidad comunal y cultural de la población.

Artículo 2. Declaratoria de interés nacional

Se declara de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural, la expresión cultural inmaterial "Qatun Riksinakuy" de la Comunidad Campesina de Chopcca del departamento de Huancavelica.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. El Poder Ejecutivo, en coordinación con el Gobierno Regional de Huancavelica, priorizará las acciones correspondientes de acuerdo con sus competencias y atribuciones, para el cumplimiento de la presente ley.

Lima, junio de 2026

ALFREDO PARIONA SINCHÉ
Congresista de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

El artículo 2 de la Constitución Política del Perú, establece que:

“Toda persona tiene derecho: [...] 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación [...]” (Artículo 2, Constitución Política del Perú, 1993)

También, el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, indica que:

“Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. En el caso de los bienes culturales no descubiertos ubicados en el subsuelo y en zonas subacuáticas del territorio nacional, la propiedad de estos es del Estado, la que es inalienable e imprescriptible. Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación ya sean de carácter público o privado, se encuentran subordinados al interés general. El Estado fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como la restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional.”

El artículo II del Título Preliminar de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, indica que:

“Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a todo lugar, sitio, paisaje, edificación, espacio o manifestación material o

inmaterial relacionada o con incidencia en el quehacer humano, que por su importancia, significado y valor arqueológico, arquitectónico, histórico, urbanístico, artístico, militar, social, simbólico, antropológico, vernacular o tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico, industrial, intelectual, literario, documental o bibliográfico sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública, o privada con las limitaciones que establece la presente Ley. El Estado es responsable de su salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y promoción, como testimonio de la identidad cultural nacional.” (Artículo II, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 2004)

Además, el 1 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, señala que:

“[...] 2. BIENES INMATERIALES 2.1 Son bienes inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y saberes tradicionales, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes a ellos. Comprenden además a las lenguas, expresiones orales, música, danzas, fiestas, celebraciones y rituales; asimismo, formas de organización social, manifestaciones artísticas, prácticas medicinales, culinarias, tecnológicas o productivas, entre otras. Este patrimonio es recreado y salvaguardado por las comunidades, grupos e individuos quienes lo transmiten de generación en generación y lo reconocen como parte de su identidad cultural y social. 2.2 El ámbito de protección de los bienes inmateriales comprende la extensión que el Ministerio de Cultura determine para cada caso en la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.” (Artículo 1, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, 2004)

El artículo 4 de la Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco (2005), define que:

“La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las cultura de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados [...]” (Unesco, 2005)

Según lo manifestado por el Sr. Víctor Soto Ataypoma, presidente de la Comunidad Campesina de Chopcca, “el “Qatun Riksinakuy” constituye un espacio de reafirmación de la identidad cultural de su comunidad, donde las nuevas autoridades comunales y locales son presentadas y juramentan ante toda la población, recibiendo el encargo de conducir los destinos de la comunidad, bajo los principios ancestrales de reciprocidad, respeto, solidaridad y trabajo colectivo.”¹

“En la importante manifestación cultural, participan delegaciones conformadas por autoridades que ingresan y terminan su periodo de gobierno, así como, se cuenta con participación de la población en general, quienes exhiben vestimentas típicas, danzas, música y expresiones culturales propias de la tradición Chopcca, preservándose los conocimientos y costumbres transmitidas de generación en generación.”²

¹ Comunidad Campesina de Chopcca. OFICIO N°17-2026-CCCH/PRESIDENTE, 4 de mayo de 2026. Puede ser visto en: STD con RU: 2322820, Pag.3.

² Comunidad Campesina de Chopcca. OFICIO N°17-2026-CCCH/PRESIDENTE, 4 de mayo de 2026. Puede ser visto en: STD con RU: 2322820, Pag.3.

“El “Qatun Riksinakuy” representa una manifestación viva de la cosmovisión andina y de las formas tradicionales de organización comunal existente en las comunidades altoandinas del Perú, en el que se: i) fortalece la identidad cultural y el sentido de pertenencia de la Comunidad Campesina Chopcca; ii) preserva tradiciones ancestrales transmitidas oralmente por generaciones; iii) revaloriza el idioma quechua y las expresiones culturales andinas; iv) promueve la integración social y la convivencia comunal; v) conserva prácticas tradicionales de organización y gobernanza comunal; vi) impulsa el turismo cultural y el desarrollo económico local; y, vii) contribuye a la preservación del patrimonio cultural inmaterial de la región Huancavelica.”³



FUENTE: Municipalidad Provincial de Huancavelica.

En ese sentido, resulta viable la aprobación de la presente ley, puesto que, permitirá impulsar el reconocimiento formal del “Qatun Riksinakuy” como

³ Comunidad Campesina de Chopcca. OFICIO N°17-2026-CCCH/PRESIDENTE, 4 de mayo de 2026. Puede ser visto en: STD con RU: 2322820, Pag.4.

patrimonio cultural, fortaleciendo las políticas públicas de preservación cultural y garantizando la continuidad de la tradición ancestral para las futuras generaciones.

EFFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La vigencia de la presente Ley no contraviene ninguna normativa y se encuentra acorde de los artículos 2, 21 y, numeral 1 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, puesto que, posibilitará se declare de interés nacional el reconocimiento como patrimonio cultural, la expresión cultural inmaterial “Qatun Riksinakuy” de la Comunidad Campesina de Chopcca del departamento de Huancavelica.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

La presente iniciativa legislativa no irroga gasto adicional al erario nacional, debido a que es una propuesta declarativa, por el contrario, su aprobación generará beneficios sociales, culturales y económicos, como la protección y preservación de una manifestación cultural ancestral, el fortalecimiento de la identidad regional y nacional, la promoción del turismo cultural, el incremento de las actividades económicas locales y, la revalorización de las tradiciones y conocimientos ancestrales.

RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL ACUERDO NACIONAL

El Proyecto de Ley tiene vinculación con la **Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional**: “Afirmación de la identidad nacional”, en la cual se señala que:

“Nos comprometemos a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro [...]”
(Acuerdo Nacional, 2025)

También, tiene vinculación directa con la **Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional**: *“Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú”,* en la cual se establece que:

“Nos comprometemos a desarrollar una integral descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo. Construiremos un sistema de autonomías políticas, económicas y administrativas, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado, con el fin de fortalecer éstos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías. [...]” (Acuerdo Nacional, 2025)

Finalmente, tiene vinculación directa con la **Décima Política de Estado del Acuerdo Nacional**: *“Reducción de la pobreza”,* en la cual se indica que:

“Nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno [...]” (Acuerdo Nacional, 2025)

Lima, junio de 2026.